

1003107-78.2022.8.26.0191

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: João Luis Calabrese

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Roubo que ocorreu na escada rolante de acesso à estação República do Metrô. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$5.000,00, e por danos materiais, no valor de R\$2.695,29. Irresignação da parte ré. Cabimento. Fatos narrados que são estranhos ao contrato de transporte, atividade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

3ª Vara

Av. Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003107-78.2022.8.26.0191 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003107-78.2022.8.26.0191

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Felipe Antunes dos Santos

Requerido:

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Luis Calabrese

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais movida por FELIPE ANTUNES DOS SANTOS em face de COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM. Alega o autor, em síntese, que no dia 21 de junho de 2022, estava voltando da faculdade para sua residência, quando no interior do vagão dos trens da ré na estação da Luz, percebeu que alguém subtraiu seu aparelho celular que estava em seu bolso dianteiro. Aduz que na tentativa de busca do aparelho, desceu na estação do Tatuapé e relatou o ocorrido para funcionários da requerida, que fizeram o procedimento interno para investigação e ressarcimento do bem, sob o protocolo nº 2022074987, posteriormente sendo realizado o boletim de ocorrência. Afirma que a ré solicitou a nota fiscal do aparelho celular para o deferimento do pagamento e que enviou o documento solicitado. No entanto, depois recebeu ligação da requerida que, sem maiores detalhes, informou que o pedido de ressarcimento foi indeferido. Diante de tais fatos e pelos fundamentos de direito declinados, pretende o autor a condenação da ré ao pagamento do valor do aparelho roubado, no importe de R\$ 3.602,91, além de danos morais no importe de R\$ 2.424,00, em razão do trauma

sofrido. Juntou documentos (fls. 11/17).

Houve emenda à inicial (fls. 21/34).

A gratuidade processual foi deferida (fls. 35).

Regularmente citada, a ré apresentou contestação às fls. 40/53. Sustenta, em síntese, a ocorrência de caso fortuito externo como hipótese de exclusão da responsabilidade civil da empresa ferroviária, na medida em que, além de imprevisível e inevitável em concreto, o suposto crime doloso de furto não está relacionado à prestação de serviços de transporte. Juntou documentos (fls. 54/84). Réplica às fls. 88/91.

Instadas por este Juízo acerca da produção de outros meios de provas, as partes se manifestaram às fls. 95/96 e 97.

É o Relatório.

DECIDO.

O pedido é improcedente.

Inicialmente, anoto que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que a ré se amolda à definição de fornecedor e a parte autora figura na posição de consumidora.

Além disso, o caso dos autos se amolda ao descrito no artigo 730 do Código Civil, que trata sobre o contrato de transporte. Segundo o dispositivo, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar, de um lado para outro, pessoas ou coisas. Dessa forma, a responsabilidade do transportador é considerada objetiva, porquanto este assume o dever de transportar o passageiro em segurança ao seu destino. Portanto, não há dúvida sobre a responsabilidade objetiva da ré, prestadora de serviços de transporte, por força do que dispõe o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e os artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Cabível, pois, analisar apenas a existência do dano e o nexo de causalidade, incumbindo ao prestador do serviço comprovar a ocorrência de alguma causa excludente de sua responsabilidade.

No caso, configura-se a hipótese do art. 14, § 3º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, em que a responsabilidade do fornecedor é afastada por se tratar de culpa exclusiva de terceiro pela subtração do telefone celular, sendo responsabilidade do Estado zelar pela segurança dos indivíduos.

Malgrado o lamentável infortúnio sofrido pelo autor, não há como responsabilizar a ré por seu surgimento. É que, em se tratando de contrato de transporte, a finalidade primordial no campo das obrigações da ré consiste em conduzir com segurança os seus usuários até o ponto final previsto em seu itinerário. Assim, sua responsabilidade existe com relação aos passageiros, e não em relação aos bens que cada um deles transporta consigo.

Obviamente que a vigilância por funcionários da ré acaba sendo infirmada não só por conta desses ataques sorrateiros, mas pela facilidade com que podem se evadir em meio ao aglomerado de pessoas.

Por conseguinte, tem-se que a empresa ré não assume, no contrato de transporte, obrigação de garantir a incolumidade patrimonial de todos os seus usuários, pois tal situação não é inerente aos riscos do transporte em si, o que afasta sua responsabilidade na reparação por eventuais danos suportados pelos passageiros que são vítimas de crimes contra o patrimônio.

É esse, ademais, o entendimento da jurisprudência:

“REPARAÇÃO DE DANOS. Transporte coletivo de passageiros. Metrô. Furto dentro do vagão. Responsabilidade civil objetiva do transportador. Ato doloso exclusivo de terceiro, imprevisível e inevitável. Fato estranho à atividade desenvolvida pela transportadora. Fortuito externo. Rompimento do nexo causal. Exclusão da responsabilidade da ré (art. 14, §3º, II, do CDC). Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1107766-28.2019.8.26.0100; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 09/05/2022, grifou-se);

“APELAÇÃO. Transporte de pessoas. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Furto de aparelho celular no interior de vagão do metrô. Sentença de procedência.

Inconformismo da empresa de transporte. Com razão. Responsabilidade civil do transportador. Inocorrência. Fortuito externo. Dever de indenizar não configurado. Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível1101108-51.2020.8.26.0100; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro:12/04/2022, grifou-se);

"Apelação Cível. Ação indenizatória. Transporte de pessoas. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Passageiro que alega furto no interior de composição de propriedade da ré. Fato alheio às obrigações da transportadora, equiparado a caso fortuito. Ato doloso e exclusivo de terceiro. Responsabilidade da transportadora não acolhida, tendo em vista o rompimento do nexo de causalidade. Dano material e moral não configurado. Precedentes. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível1071356-05.2018.8.26.0100; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro:28/09/2020, grifou-se);

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Roubo que ocorreu na escada rolante de acesso à estação República do Metrô. Sentença de procedência parcial, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R\$5.000,00, e por danos materiais, no valor de R\$2.695,29. Irresignação da parte ré. Cabimento. Fatos narrados que são estranhos ao contrato de transporte, atividade principal desenvolvida pela parte ré. Nexo de causalidade não configurado. Fortuito externo. Parte ré que promoveu os atos que lhe competiam para apurar a ocorrência dos fatos. Responsabilidade civil não configurada. Indenizações por danos materiais e morais afastadas. Ação julgada improcedente. Ônus de sucumbência carreados à parte autora, ressalvada a exigibilidade. Honorários advocatícios fixados em R\$2.000,00, já considerados os honorários recursais, ressalvada a exigibilidade. Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível1093014-51.2019.8.26.0100; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:24/09/2020, grifou-se).

Desta forma, considerando que o fato narrado na petição inicial caracteriza caso fortuito ou fortuito externo estranho à atividade desempenhada pela ré, excluindo sua responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, deixo de acolher o pedido de indenização por danos materiais e morais, sendo de rigor a improcedência da demanda.

Face ao exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Por força da sucumbência condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da gratuidade concedidos ao autor.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 05 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA